Mandantenfreigabe nach Sichtung des IT-Exports

Datum 03.11.2026
Von Felix Boscherharb, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Freiburg im Breisgau
An Handakte Uferbit U-047

Konferenz mit Mira Hallwies und Hubertus Tomasius. Die Mandantin erkennt die separate Abrechnung und Abnahme von B an und erinnert sich, dass der Kundin nach Einführung zwei Freiburger Mitarbeitende für laufende Änderungswünsche zur Verfügung standen. Frau Hallwies möchte die Klage jetzt auf die nachweisbar nicht in Freiburg verwendete Position konzentrieren, sofern die rechtliche Prüfung das trägt. Die Buchhaltung bestätigt Zahlung der gesamten Mehrforderung am 04.09.2026, um eine Vollstreckung zu vermeiden.

Herr Tomasius weist auf unterschiedliche Beweisquellen hin: In beiden Fällen war Basel Vertragspartnerin und Zahlstelle. Bei A könne der Basler IT-Leiter Auskunft zur eigenen Einführung geben, bei B sei die Befragung von Frau Eberlin auch zu Umfang und Dauer der lokalen Nutzung erforderlich. Der Export sei als geschäftlicher Datensatz zu beschreiben und dürfe nicht als eidesstattliche Versicherung behandelt werden.

Auftrag: Begründung für das laufende Verfahren vorbereiten, den finanziellen Antrag mit einer Haupt- und gegebenenfalls einer vertretbaren Alternativberechnung vorlegen. Jede Änderung gegenüber der bisherigen Begründung und jedes Vergleichsangebot sind vor Versand freizugeben. Keine Namen von Patienten oder Kunden der AG in Schriftsätze übernehmen.